

시 정 사 항

1. 제 목 : 고용장려금 신청 관리 부적정

2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원

3. 내 용 : 고용노동부에서는 고용안정과 고용창출을 지원하고 고용조정이 불가피한 사업주가 근로자의 고용안정을 위한 조치를 하면 법률이 정하는 바에 따라 그 사업주에게 필요한 지원을 하고 있습니다.

가. 시간선택제 전환 지원금 미 신청

고용노동부 고시 「고용창출장려금·고용안정장려금의 신청 및 지급에 관한 규정」 제15조(고용안정장려금 지원요건)에 따르면 시간선택제 전환 지원은 6개월 이상 고용한 근로자를 주 소정근로시간 15시간 이상 30시간 이하의 시간선택제 근로자로 최소 2주 이상 전환하고 전환일 이전 3개월간 주 소정근로시간이 30시간을 초과하였어야 하며, 지원금 지급 기준은 [표 1]과 같고 전환일로부터 6개월 이내에 신청서를 제출하여야 한다고 정하고 있습니다.

[표 1] 시간선택제 전환 지원금 지급 기준

전환 후 소정근로시간	1인당 지원금
주 15시간 이상 25시간 이하	월 최대 40만원
주 25시간 초과 30시간 이하	월 최대 24만원

※ 임신 근로자가 주 15시간 이상 30시간 이하로 전환 시 월 최대 40만원

한편 본사 인재경영부는 고용안정장려금 지원과 관련하여 중부지방고용노동청 원주지청으로부터 시간선택제전환제도(원주고용센터-7483호, '15.11.23.) 사업계획을 승인 받고 '시간선택제전환제도 도입 사업계획 승인 결정 통지'(인재개발-3264, '15.11.25)를 각 소속기구에 시달하여 해당 사업장의 해당 사업장의 지원금 신청에 차질이 없도록 조치할 것을 당부하였습니다.

따라서 ☆☆☆☆병원에서는 3개월 이상 30시간을 초과한 근로자가 30시간 이하의 시간선택제 근로자로 전환한 경우, 6개월 이내에 시간선택제 전환 지원금을 신청하여 지원금이 누락되는 일이 없도록 하여야 합니다.

그런데 ☆☆☆☆병원의 시간선택제 전환 지원금을 확인해본 결과, 시간선택제 ##,###천 원의 지원금 신청이 가능하였으나 지원금 신청을 하지 않았고, 김○○ 등 3명은 전환일이 6개월이 경과되어 #,###천 원은 신청이 불가능하며 #,###천 원만 청구하여 회수 가능한 사실이 있습니다.

나. 육아휴직 대체인력 지원금 미 신청

「고용보험법 시행령」 제29조(출산육아기 고용안정장려금)제1항제3호에 따르면 고용노동부장관은 피보험자인 근로자에게 출산전후휴가 또는 육아휴직 등을 30일 이상 부여하거나 허용하고 대체인력을 고용하여 요건을 갖추면 사업주에게 출산육아기 고용안정 장려금(이하 “대체인력 지원금”이라 한다)을 지급하고 있습니다.

따라서 ☆☆☆☆병원에서는 직원에게 30일 이상의 분만휴가 및 육아휴직을 부여하고 해당 직원에 대한 대체인력을 30일 이상 운영한 경우에는 고용노동부에 대체인력 지원금을 신청하여야 합니다.

그런데 ☆☆☆☆병원 종합감사 중 대체인력 지원금 확인결과, 대체인력 지원금 신청이 가능함에도 지원금 ##,###천 원을 신청하지 않았습니다.

4. 관계기관 의견 : ☆☆☆☆병원은 감사결과를 수용하면서 시간선택제 전환 지원금 신청업무와 대체인력 지원금 신청업무에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆☆☆장은

- 청구 가능한 시간선택제 전환 지원금 #,###천 원과 대체인력 지원금 ###,###천 원 등 고용장려금 ###,###천 원을 청구하여 회수처리 하시고,(시정)
- “가”항과 관련하여 시간선택제 전환자 발생 시, 시간선택제 전환 지원금의 청구권리가 상실되지 않도록 신청 기한 내에 신청하시기 바라며,(통보)
- “나”항과 관련하여 육아휴직자 대체인력 채용으로 신청요건이 가능할 때에는 지원금을 적기에 확보하여 병원 자금 활용에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

○ ★★이사(☆☆☆☆병원)는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 「주의」 조치 하시기 바랍니다.(경고, 주의)